

일련번호	3	감사자	4급 김★★		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○실 ◇◇◇◇부	처분 요구일자	2022. 7. 15.	회신기일	2022. 9. 14.

○○○○실 ◇◇◇◇부

권 고 요 구

1. 제 목 결손심의위원회 위원 위촉에 관한 사항

2. 내 용

우리 원은 「응급의료에 관한 법률」에 따라 응급의료비 미수금 대지급 제도⁵⁾를 위탁받아 운영함에 있어 환자 본인 및 상환 의무자(배우자 및 직계 혈족 등)를 대상으로 대지급된 미수금의 구상(상환 요구)업무를 수행하고 있고, 해당 금액의 상환이 불가능한 경우 결손(금전상 손실)처리하여 응급 의료기금의 관리 효율을 제고하고 있다.

참고자료: 【응급의료비 미수금 대지급 결손처리 법적근거】

응급의료에 관한 법률 제22조(미수금의 대지급) ①~③ 생략

④ 기금관리기관의 장은 제2항에 따라 미수금을 대신 지급한 경우에는 응급환자 본인과 그 배우자, 응급환자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자 또는 다른 법령에 따른 진료비 부담 의무자에게 그 대지급금(代支給金)을 구상(求償)할 수 있다.

⑤~⑥ 생략

⑦ 기금관리기관의 장은 제4항에 따라 대지급금을 구상하였으나 상환받기가 불가능하거나 제22조의3에 따른 소멸시효가 완성된 대지급금을 결손으로 처리할 수 있다.

⑧ 미수금 대지급의 대상·범위·절차 및 방법, 구상의 절차 및 방법, 상환이 불가능한 대지급금의 범위 및 결손처분 절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

5) 응급의료비 미수금 대지급 제도: 의료비를 내지 못해 응급의료를 받지 못하는 경우가 없도록 응급의료 및 이송처치 비용을 지불하지 못할 경우 그 비용에 대한 걱정성을 심사하여 국가기금에서 대신 지급하고, 환자 본인 및 상환의무자에게 상환 받는 제도

응급의료에 관한 법률 시행령 제23조(상환이 불가능한 대지급금의 처리) ① 법 제22조제5항 및 제6항에 따라 결손처분을 할 수 있는 상환이 불가능한 대지급금의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 상환의무자의 행방을 알 수 없거나 상환할 만한 재산이 없다고 판명된 경우
2. 당해권리에 대한 소멸시효가 완성된 경우
3. 그 밖에 징수할 가능성이 없다고 심사평가원장이 인정하는 경우

② 심사평가원장은 법 제22조제5항에 따라 상환이 불가능한 대지급금을 결손처분하려는 경우에는 지방자치단체, 세무서, 그 밖의 관계기관에 대하여 그 상환의무자의 행방 또는 재산의 유무를 조사·확인하여야 한다. 다만, 체납액이 10만원 미만인 경우에는 그러하지 아니하다.

이에, ◇◇◇◇부는 보건복지부에서 승인한 「응급의료비 미수금 대지급 결손처리 지침」에 따라 상환의무자의 재산조사 및 상환 현황 등을 고려하여 결손처분 대상 여부를 심의하는 결손심의위원회를 구성·운영하고 있으며, 해당 위원회는 6인 이내 대내·외 위원으로 구성하고, 위원의 임기는 3년으로 하되, 심사평가원 소속 위원은 그 직에 재직하는 기간으로 하도록 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【응급의료비 미수금 대지급 결손처리 지침】

응급의료비 미수금 대지급 결손처리 지침(전부개정 2016.6.22. 보건복지부 승인)

1.~3. 생략

4. 결손처리 절차

가. ~ 나. 생략

다. 결손심의위원회 심의

- 심사평가원장은 결손처분대상 현황표 및 결손처리처리조서를 결손심의위원회에 송부하여 결손처분 대상에 해당하는지 여부에 대하여 심의토록 함
- 결손심의위원회는 결손처분 대상에 해당하는지 여부를 심의·의결하여 결손처분 대상으로 확정함
- 결손심의위원회의 간사(대지급업무 주관부서의 부장)는 심의결과를 원장에게 보고함

라. ~ 마. 생략

5. 결손심의위원회

가. 구성

- 결손심의위원회는 위원장 1인을 포함한 6인 이내의 위원으로 구성하되, 위원장은 심사평가원의 대지급금 업무담당 상임이사로 함
- 심사평가원장은 다음에 해당하는 자를 위원으로 임명함
 - 응급의료비 대지급업무에 대한 학식과 경험이 있는 대학교수 또는 연구기관의 연구원 1인
 - 시민단체를 대표하는 자 중에서 1인
 - 대한병원협회에서 추천하는 자 1인
 - 변호사 1인
 - 심사평가원 직원 1인(동 업무 주관부서장을 당연직으로 함)
- 결손심의위원회 위원의 임기는 3년으로 하되, 심사평가원 소속 위원은 그 직에 재직하는 기간으로 함

나.~라. 생략

그에 따라 감사 대상기간 동안 결손심의위원 위촉 현황을 점검한 결과, 위원 위촉 시 연임 등 재 위촉에 대한 기준을 별도로 규정하고 있지 않음에도 【표】와 같이 임기가 만료된 심의위원을 재위촉하여 운영하고 있음을 확인하였다.

【표】 결손심의위원 재위촉 현황

연번	결손심의위원 재 위촉 현황			재위촉 보고일자
	성명	소속	재위촉임기	
1	남**	법무법인 ●●	2019.04.10. ~ 2022.04.09.	2019.04.22.
2	신**	▽▽▽▽연구원	2020.09.06. ~ 2023.09.05.	2020.09.08.
3	김**	▼▼▼▼네트워크	2020.09.06. ~ 2023.09.05.	2020.09.08.
4	서**	●●●●재활병원	2021.06.20. ~ 2024.06.19.	2021.06.17.
5	남**	법무법인 ●●	2022.04.10. ~ 2025.04.09.	2022.04.07.

또한, 우리 원에서 운영되는 타 위원회 운영 규정을 점검한 결과, 연임에 대한 규정을 명시하거나 연임 횟수 등을 규정하여 공정성을 제고하고 있음을 확인할 수 있었다.

☞ 참고자료: 【위원회 임기관련 내부 규정 사례】

약제급여평가위원회 운영규정 제3조(위원회의 구성) ② 위원의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.
중증질환심의위원회 운영규정 제4조(위원의 임기) ① 심의위원회 및 각 위원회 위원의 임기는 2년으로 하되, 외부위원은 2회에 한하여 연임할 수 있다.

해당 위원의 연임으로 결손 심의 과정에서의 공정성이 훼손되었다고 볼 수는 없으나, 응급의료비 미수금 대지급 사업은 전액 국가기금으로 운영되는 사업으로 상환이 불가능한 국가기금을 손실 처리하는 결손 심의 과정은 절차적 명확성이 담보되어야 하므로 「응급의료비 미수금 대지급 결손처리 지침」에 연임 규정 및 횟수 등 위원 임기에 대한 부분을 명확하게 명시할 수 있도록 보건복지부 관련과에 지침 개정을 요청하는 등 공정성을 제고할 필요가 있다.

관계부서는

향후 감사결과를 토대로 결손처리지침 상 위원 임기에 대한 부분이 명확하게 명시될 수 있도록 보건복지부 관련과에 지침 개정을 요청하는 등 공정성 제고를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였음

조치할 사항 ❀❀상임이사는

「응급의료비 미수금 대지급」 운영과 관련 결손심의위원회 위원의 임기 등 위촉에 관한 기준이 개선될 수 있도록 검토하여 주시기 바랍니다. (권고)